

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 19 dhoul kaada 1417 - 28 mars 1997

140^{ème} année

N° 25

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère des Affaires Religieuses

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 18 mars 1997, portant publication du manuel des procédures relatif au "hadj" et à la "omra" 507

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 18 mars 1997, portant publication du manuel des procédures relatif à la gestion des affaires des mosquées 507

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 18 mars 1997, portant publication du manuel des procédures relatif à la gestion des affaires des chargés des affaires des mosquées, des "zéouias" et des "kouttebs" 507

Ministère des Finances

Nomination d'un directeur 508

Nomination de contrôleurs 508

Nomination d'un vérificateur 508

Nomination de chefs de service 508

Liste des agents à promouvoir au grade d'inspecteur des services financiers 508

Ministère de l'Education

Nomination de sous-directeurs 508

Nomination d'un chef de service 508

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Liste des agents à promouvoir au grade de contrôleur des domaines de l'Etat 508

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 15 mars 1997, fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention des diplômes d'études approfondies délivrés par l'école nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis	508
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 15 mars 1997, fixant les modalités d'inscription en première année du deuxième cycle d'une maîtrise des étudiants titulaires d'un diplôme de technicien supérieur ainsi que les étudiants ayant épuisé leur droit à l'inscription dans l'une des écoles nationales d'ingénieurs	511
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 15 mars 1997, fixant le régime des études et des examens applicable à la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis en vue de l'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise en économie et gestion sociale et en économie et relations internationales ...	512

Ministère des Communications

Arrêté du ministre des communications du 22 mars 1997, fixant les tarifs et les modalités de tarification des services à valeur ajoutée de télécommunications en régime interne	518
Arrêté du ministre des communications du 22 mars 1997, portant approbation du cahier des charges fixant les clauses particulières à la mise en œuvre et l'exploitation des services à valeur ajoutée des télécommunications de type INTERNET	519
Arrêté du ministre des communications du 22 mars 1997, portant approbation du cahier des charges fixant les clauses particulières à la mise en œuvre et l'exploitation des services à valeur ajoutée des télécommunications, télématiques et audiophoniques	521
Arrêté du ministre des communications du 22 mars 1997, portant définition et classement des services à valeur ajoutée des télécommunications	523

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 97-519 du 14 mars 1997, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole de Bouhertma du gouvernorat de Jendouba	524
--	-----

Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance

Nomination d'un directeur	526
Nomination de chefs de service	526

décrets et arrêtés

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 18 mars 1997, portant publication du manuel des procédures relatif au "hadj" et à la "omra".

Le ministre des affaires religieuses,

Vu le décret n° 94-597 du 22 mars 1994, fixant les attributions du ministère des affaires religieuses,

Vu le décret n° 94-598 du 22 mars 1994, portant organisation du ministère des affaires religieuses,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu l'arrêté du ministre des affaires religieuses du 28 mai 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère des affaires religieuses,

Vu la circulaire n° 8 du 9 février 1996, fixant les modalités pratiques que chaque département est appelé à prendre pour la préparation de son plan de mise à niveau et notamment son point 11,

Vu le manuel des procédures relatif au "hadj" et à la "omra",

Arrête :

Article premier. - Est approuvé le manuel des procédures relatif au "hadj" et à la "omra".

Art. 2. - L'ensemble des services concernés sont chargés de l'application du contenu de ce manuel.

Art. 3. - Le directeur du "hadj", de la "omra" et des relations extérieures est chargé de la mise à jour de manuel chaque fois que c'est nécessaire.

Art. 4. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 mars 1997.

Le Ministre des Affaires Religieuses
Ali Chebbi

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 18 mars 1997, portant publication du manuel des procédures relatif à la gestion des affaires des mosquées.

Le ministre des affaires religieuses,

Vu le décret n° 94-597 du 22 mars 1994, fixant les attributions du ministère des affaires religieuses,

Vu le décret n° 94-598 du 22 mars 1994, portant organisation du ministère des affaires religieuses,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu l'arrêté du ministre des affaires religieuses du 28 mai 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère des affaires religieuses,

Vu la circulaire n° 8 du 9 février 1996, fixant les modalités pratiques que chaque département est appelé à prendre pour la préparation de son plan de mise à niveau et notamment son point 11,

Vu le manuel des procédures relatif à la gestion des affaires des mosquées,

Arrête :

Article premier. - Est approuvé le manuel des procédures relatif à la gestion des mosquées.

Art. 2. - L'ensemble des services concernés sont chargés de l'application du contenu de ce manuel.

Art. 3. - Le directeur des mosquées et de la prédication et le directeur des affaires administratives et financières et de la planification sont chargés de la mise à jour de ce manuel chaque fois que c'est nécessaire.

Art. 4. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 mars 1997.

Le Ministre des Affaires Religieuses
Ali Chebbi

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 18 mars 1997, portant publication du manuel des procédures relatif à la gestion des affaires des chargés des affaires des mosquées, des "zéouias" et des "kouttebs".

Le ministre des affaires religieuses,

Vu le décret n° 94-597 du 22 mars 1994, fixant les attributions du ministère des affaires religieuses,

Vu le décret n° 94-598 du 22 mars 1994, portant organisation du ministère des affaires religieuses,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu l'arrêté du ministre des affaires religieuses du 28 mai 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère des affaires religieuses,

Vu la circulaire n° 8 du 9 février 1996, fixant les modalités pratiques que chaque département est appelé à prendre pour la préparation de son plan de mise à niveau et notamment son point 11,

Vu le manuel des procédures relatif à la gestion des affaires des chargés des affaires des mosquées, des "zéouias" et des "kouttebs",

Arrête :

Article premier. - Est approuvé le manuel des procédures relatif à la gestion des affaires des chargés des affaires des mosquées, des "zéouias" et des "kouttebs".

Art. 2. - L'ensemble des services concernés sont chargés de l'application du contenu de ce manuel.

Art. 3. - Les directeurs du coran, des mosquées et de la prédication, des affaires administratives et financières et de la planification sont chargés de la mise à jour de ce manuel chaque fois que c'est nécessaire.

Art. 4. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 mars 1997.

Le Ministre des Affaires Religieuses
Ali Chebbi

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATIONS

Par décret n° 97-507 du 18 mars 1997.

Monsieur Mohamed Dkhili, inspecteur en chef au ministère des finances, est chargé des fonctions de directeur de l'exploitation à la direction générale des assurances.

Par décret n° 97-508 du 18 mars 1997.

Monsieur Ilyes Farhat, est nommé contrôleur des finances de troisième classe au contrôle général des finances au ministère des finances à compter du 25 octobre 1996.

Par décret n° 97-509 du 18 mars 1997.

Mademoiselle Neila Chabchoub, est nommée contrôleur des finances de troisième classe au contrôle général des finances au ministère des finances à compter du 25 octobre 1996.

Par décret n° 97-510 du 18 mars 1997.

Monsieur Mahmoud El Ouer, est nommé contrôleur des finances de troisième classe au contrôle général des finances au ministère des finances à compter du 25 octobre 1996.

Par décret n° 97-511 du 18 mars 1997.

Monsieur Abdellatif Amri, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommé vérificateur de première classe à la mission des enquêtes et du contrôle national polyvalent à la direction générale du contrôle fiscal.

Par décret n° 97-512 du 18 mars 1997.

Monsieur Fayçal Dimassi, inspecteur au ministère des finances, est chargé des fonctions de chef de service du suivi de la carrière à la direction de la gestion des moyens humains.

Par décret n° 97-513 du 25 mars 1997.

Monsieur Hamadi Ouechtati, inspecteur au ministère des finances, est chargé des fonctions de chef de service de la comptabilité matière et des affectations à la direction des affaires financières des équipements et du matériel.

Par décret n° 97-514 du 18 mars 1997.

Monsieur Chaker Atallah, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de chef de service de l'épargne à la direction générale du financement.

Par décret n° 97-515 du 18 mars 1997.

Monsieur Mourad Jamoussi, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de chef de service du suivi à la direction générale du financement.

Liste des agents à promouvoir au grade d'inspecteur des services financiers au titre de l'année 1995

Abdelkader Hadj Salem.
Charfeddine Daoud.
Othman Ben Othman.
Naïma Bennour.

MINISTERE DE L'EDUCATION

NOMINATIONS

Par décret n° 97-516 du 18 mars 1997.

Monsieur Mohamed Ben Daâmar, inspecteur de l'enseignement primaire, est chargé des fonctions de sous-directeur des études et des projets éducatifs à la direction de la pédagogie à la direction générale des écoles primaires au ministère de l'éducation.

Par décret n° 97-517 du 18 mars 1997.

Monsieur Mohamed Khédimallah, surveillant général de première classe, est chargé des fonctions de sous-directeur de la vie scolaire à la direction de l'organisation administrative et de la vie scolaire à la direction générale des écoles primaires au ministère de l'éducation.

Par décret n° 97-518 du 18 mars 1997.

Madame Leïla Belhaj épouse Kallel, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de chef de service des moyens didactiques à la sous-direction des humanités à la direction des programmes au ministère de l'éducation.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Liste des agents à promouvoir au grade de contrôleur des domaines de l'Etat et des affaires foncières au titre de l'année 1996

Kanoun Faïza.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 15 mars 1997, fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention des diplômes d'études approfondies délivrés par l'école nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, telle que modifiée par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992 portant loi de finances pour la gestion 1993 et notamment son article 19,

Vu la loi n° 95-40 du 24 avril 1995, portant création, transformation et scission d'établissements d'enseignement supérieur et notamment son article 3,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-1221 du 19 septembre 1987,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, et notamment son titre premier,

Sur proposition du conseil scientifique,

Après délibération du conseil de l'université des lettres, des arts et des sciences humaines de Tunis,

Après habilitation du conseil des universités,

Arrête :

Article premier. - Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens en vue de l'obtention des diplômes d'études approfondies délivrés par l'école nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis.

Art. 2. - L'école nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis délivre les diplômes d'études approfondies dans les deux spécialités suivantes :

- architecture,
- urbanisme.

Titre Premier

Du régime des études

Art. 3. - Les études en vue de l'obtention des diplômes d'études approfondies délivrés par l'école nationale d'architecture et d'urbanisme, durent quatre semestres consécutifs répartis comme suit :

- a) deux semestres consacrés aux enseignements,
- b) deux semestres consacrés à un travail de recherche sanctionné par la préparation d'un mémoire de recherche.

Art. 4. - L'inscription en vue de la préparation des diplômes d'études approfondies délivrés par l'école nationale d'architecture et d'urbanisme a lieu conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 93-1823 ci-dessus visé.

Les étudiants peuvent être autorisés à prendre une deuxième inscription en première année et une deuxième inscription en deuxième année du diplôme d'études approfondies concerné.

Art. 5. - Sont admis à s'inscrire en deuxième année des diplômes d'études approfondies les candidats ayant subi avec succès les examens de la première année et obtenu l'accord d'un enseignant ayant qualité pour diriger les mémoires de recherche.

Art. 6. - La deuxième année des diplômes d'études approfondies comprend des stages de recherche organisés dans l'un des laboratoires associés à la formation ainsi qu'un travail d'étude et de recherche consistant en la préparation d'un mémoire d'une centaine de pages.

Le choix du sujet du mémoire peut avoir lieu dès le deuxième semestre de la première année du diplôme d'études approfondies.

Art. 7. - Les stages de recherche indiqués dans l'article 6 du présent arrêté sont effectués sous la direction d'un enseignant de l'école nationale d'architecture et d'urbanisme ayant qualité pour diriger des travaux de recherche.

Art. 8. - Le mémoire de recherche est agréé, inscrit et préparé conformément aux dispositions des articles 4 et 8 et 12 du décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993 ci-dessus visé.

Art. 9. - La présence aux cours, séminaires, conférences, travaux pratiques et stages de recherche est obligatoire. la commission du diplôme d'études approfondies propose au directeur de l'établissement les modalités de contrôle de l'assiduité ainsi que le nombre d'absences tolérées

Art. 10. - La responsabilité des séminaires de formation pédagogique et de recherche est confiée à un ou plusieurs enseignants choisis par la commission du diplôme d'études approfondies qui fixe, par ailleurs, les modalités d'organisation des dits séminaires.

Art. 11. - L'école nationale d'architecture et d'urbanisme peut dans le cadre d'accords pré-établis, organiser des cours en collaboration avec d'autres institutions tunisiennes ou étrangères.

Chapitre 1

du diplôme d'études approfondies en architecture

Art. 12. - Sont admis à s'inscrire en première année du diplôme d'études approfondies en architecture les candidats titulaires d'un diplôme d'architecte ou d'un diplôme admis en équivalence.

Sont également admis à s'inscrire en première année du diplôme d'études approfondies en architecture les étudiants inscrits en dernière année d'études du diplôme national d'architecte.

L'inscription est accordée par le directeur de l'école après avis de la commission du diplôme d'études approfondies concerné.

Art. 13. - Les enseignements dispensés dans le cadre de la première année du diplôme d'études approfondies en architecture sont organisés en semestres.

L'objet de chaque enseignement ainsi que son volume horaire global sont définis conformément au tableau suivant :

Modules	Enseignements	Volume horaire global
1 - Cours introductifs	- Civilisation et patrimoine - Symboles, rituels et pratiques - Cultures architecturales - Droit de l'environnement - Sciences de la conception - Systèmes et modèles - Méthodologie de la recherche	23 heures 10 heures 28 heures 10 heures 13 heures 12 heures 17 heures
2 - Séminaires de méthodologie de recherche architecturale	- Le diagnostic préalable au projet - La constitution physique du milieu social - L'insertion urbanistique du projet	54 heures 25 heures 28 heures
3 - Séminaires de critique architecturale	- Etude d'oeuvres et de texte relatifs à la théorie et à la pratique de l'architecture	49 heures

Chapitre 2

du diplôme d'études approfondies en urbanisme

Art. 14. - Sont admis à s'inscrire en première année du diplôme d'études approfondies en urbanisme les candidats titulaires des diplômes suivants :

- * maîtrise en urbanisme,
- * diplôme d'ingénieur (option génie civil),
- * maîtrise en droit ou en sciences juridiques, en sciences économiques, en géographie ou en sociologie
- * diplôme d'architecture,
- * diplôme admis en équivalence avec ceux ci-dessus mentionnés.

Sont également admis à s'inscrire en première année du diplôme d'études approfondies en urbanisme les étudiants inscrits en dernière année d'études du diplôme national d'architecte.

L'inscription est accordée par le directeur de l'école après avis de la commission du diplôme d'études approfondies.

Art. 15. - Les enseignements dispensés dans le cadre de la première année du diplôme d'études approfondies en urbanisme sont organisés en semestre. Ils comprennent cinq modules obligatoires et deux modules optionnels.

L'objet de chaque module ainsi que son volume horaire global sont définis conformément au tableau suivant :

I - Modules obligatoires :

Modules	Enseignements	Volume horaire global
I	- Sol et structures urbaines	20 heures
	- Transport urbain	20 heures
	- Développement technologique et environnement urbain	20 heures
II	- Economies régionales et systèmes urbains	20 heures
	- Production de l'espace urbain et logique des acteurs	20 heures
III	- Civilisation et patrimoine	20 heures
	- Mutation urbaine et cités historiques	20 heures
	- Pratiques urbaines, cultures et territoires	20 heures
IV	- Maîtrise des phénomènes d'urbanisation	20 heures
	- Stratégies urbaines et politique de l'habitat	20 heures
V	- Droit de l'urbanisme	20 heures
	- Droit foncier	20 heures

II - Modules optionnels :

Au début de chaque année universitaire, l'étudiant opte pour un module parmi les modules suivants :

Modules	Enseignements	Volume horaire global	
		Cours	T D
I	- Démographie	20 Heures	4 heures
	- Informatique et statistique appliquées	20 Heures	16 heures
II	- Cartographie	20 Heures	4 heures
	- Formation complémentaire dans les disciplines annexes	12 Heures	

Titre 2

du régime des examens

Art. 16. - les examens de la première année comprennent deux sessions : une session principale et une session de rattrapage organisées en fin d'année universitaire. La session de rattrapage a lieu une semaine au moins après la proclamation des résultats de la session principale.

Art. 17. - Est déclaré admis aux examens de la première année du diplôme d'études approfondies concerné le candidat ayant obtenu à la session principale ou à la session de rattrapage une moyenne égale ou supérieure à 10/20 dans chaque module.

Art. 18. - Le candidat non admis à la session principale repasse à la session de rattrapage les épreuves dans lesquelles il a obtenu une note inférieure à 10/20. Toutefois, l'épreuve du module

"Séminaires de méthodologie de recherche architecturale" du diplôme d'études approfondies en architecture ne peut faire l'objet d'une session de rattrapage.

Le candidat qui se présente à la session de rattrapage bénéficie, pour chaque épreuve d'examen, de la meilleure des notes finales obtenues à la session principale et à la session de rattrapage.

Art. 19. - L'étudiant redoublant garde le bénéfice des modules dans lesquels il a obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 l'année précédente.

Art. 20. - La forme et la durée des épreuves des examens de la première année pour chacun des diplômes d'études approfondies visés à l'article 2 du présent arrêté sont définis conformément aux tableaux suivants :

1/ la première année du diplôme d'études approfondies en architecture :

Modules	Forme de l'épreuve	Durée
Cours introductifs	Ecrit	4 heures
Séminaires de méthodologie de recherche architecturale	Exposé-discussion et présentation d'un dossier	45 minutes
Séminaire de critique architecturale	Exposé-discussion	45 minutes

Les épreuves d'exposé-discussion ont lieu devant un jury composé de trois enseignants ayant qualité pour diriger des travaux de recherche.

2/ la première année du diplôme d'étude approfondies en urbanisme :

Modules	Forme de l'épreuve	Durée
I	Ecrit	4 Heures
II	Ecrit	4 Heures
III	Ecrit	4 Heures
IV	Ecrit	4 Heures
V	Ecrit	4 Heures
Optionnel	Ecrit	4 Heures

Art. 21. - La soutenance du mémoire du diplôme d'études approfondies a lieu publiquement devant un jury composé de trois membres à la fin du premier ou du deuxième semestre selon le cas.

Art. 22. - Le diplôme d'études approfondies est délivré conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 93-1823 ci-dessus visé.

Le diplôme indiquera, en outre, la moyenne d'admission aux examens de la première année du diplôme d'études approfondies.

Art. 23. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mars 1997.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur
Dali Jazi

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 15 mars 1997, fixant les modalités d'inscription en première année du deuxième cycle d'une maîtrise des étudiants titulaires d'un diplôme de technicien supérieur ainsi que les étudiants ayant épuisé leur droit à l'inscription dans l'une des écoles nationales d'ingénieurs.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-1221 du 19 septembre 1987,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement

supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 93-317 du 8 février 1993, fixant le régime des études, des examens et des stages aux instituts supérieurs des études technologiques tel que modifié par le décret n° 95-2606 du 25 décembre 1995,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques tel que modifié par le décret n° 96-1465 du 26 août 1996 et notamment son article 15,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur,

Arrête :

Article premier. - Le présent arrêté fixe les modalités d'inscription en première année du deuxième cycle d'une maîtrise des étudiants titulaires d'un diplôme de technicien supérieur ainsi que les étudiants ayant épuisé leur droit à l'inscription dans l'une des écoles nationales d'ingénieurs.

Art. 2. - Les étudiants titulaires d'un diplôme de technicien supérieur délivré par les instituts supérieurs des études technologiques ou par l'institut national des sciences appliquées et de technologies ou d'un diplôme admis en équivalence peuvent postuler à une inscription en première année du deuxième cycle d'une maîtrise correspondant à leur spécialité d'origine.

Art. 3. - Les étudiants ayant épuisé leur droit à l'inscription dans l'une des écoles nationales d'ingénieurs peuvent postuler à une inscription en première année du deuxième cycle d'une maîtrise correspondant à leur spécialité.

Art. 4. - L'admission des étudiants visés aux articles 2 et 3 du présent arrêté se fait par voie de concours sur dossiers par un jury constitué à cet effet au sein de l'université concernée.

Art. 5. - Le concours d'admission est ouvert par décision du président de l'université qui fixe le nombre de places mises en concours pour les deux catégories d'étudiants visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

Art. 6. - Les techniciens supérieurs, candidats à l'inscription en première année du deuxième cycle, doivent être titulaires d'un diplôme ne remontant pas à plus d'une année précédant l'année du concours. Ils ne doivent pas avoir redoublé au cours de leurs études universitaires.

Art. 7. - Les étudiants ayant épuisé leur droit à l'inscription dans l'une des écoles nationales d'ingénieurs peuvent participer au concours organisé l'année de l'arrêt de leurs études d'ingénieurs ou, au plus tard, l'année suivante.

Art. 8. - Le jury de sélection prévu à l'article 4 du présent arrêté est désigné par le président de l'université concerné, il comprend :

- le doyen ou directeur de l'établissement,
- le directeur du département concerné par la spécialité,
- deux enseignants de la spécialité.

Art. 9. - L'affectation des étudiants se fait sur la base de la correspondance entre leur spécialité d'origine et la maîtrise à préparer dans l'établissement concerné.

Art. 10. - La décision d'inscription est prise par le président de l'université au vu des résultats arrêtés par le jury. La liste des admis est communiquée au ministre de l'enseignement supérieur dans un délai d'une semaine.

Art. 11. - Le présent arrêté entre en vigueur à compter de l'année universitaire 1996 - 1997 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mars 1997.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

Dali Jazi

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 15 mars 1997, fixant le régime des études et des examens applicable à la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis en vue de l'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise en économie et gestion sociale et en économie et relations internationales.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996 et notamment son article 19,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-1221 du 19 septembre 1987,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques tel que modifié par le décret n° 96-1465 du 26 août 1996 et notamment son article 7,

Sur proposition du conseil scientifique,

Après délibération du conseil de l'université de droit, d'économie et de gestion de Tunis,

Après habilitation du conseil des universités,

Arrête :

Article premier. - Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens applicables à la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis en vue de l'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise en économie et gestion sociale et en économie et relations internationales.

Titre premier

Du régime des études

Art. 2. - Les études en vue de l'obtention des diplômes nationaux du premier cycle et de maîtrise en économie et gestion sociale et en économie et relations internationales sont réparties en deux cycles dont chacun dure deux années.

Chapitre premier

de la maîtrise en économie et gestion sociale

Art. 3. - Le premier cycle de la maîtrise en économie et gestion sociale comporte vingt quatre (24) modules semestriels obligatoires répartis sur les deux années. Leur durée est de 1111 heures et demie.

L'objet de chaque module, son coefficient, sa forme et le nombre d'heures d'enseignements s'y rapportant sont définis conformément aux deux tableaux suivants :

PREMIERE ANNEE DU PREMIER CYCLE

Modules	Forme et nombre d'heures d'enseignement		Volume horaire global	Coefficient
	Cours	Travaux dirigés		
Mathématiques I	19.30 H	19.30 H	39 H	1
Introduction à la gestion I	39 H	--	39 H	1
Histoire des faits sociologiques et économiques	39 H	--	39 H	1
Introduction au droit	39 H	--	39 H	1
Introduction à la gestion II	39 H	19.30 H	58.30 H	1,5
Introduction à l'économie	39 H	19.30 H	58.30 H	1,5
Statistique I	39 H	19.30 H	58.30 H	1,5
mathématiques II	19.30 H	19.30 H	39 H	1
Anglais I	19.30 H	19.30 H	39 H	1
Sociologie	39 H	--	39 H	1
Institutions politiques et administratives	39 H	--	39 H	1
Volume horaire total	370.30 H	117 H	487.30 H	12,5

DEUXIEME ANNEE DU PREMIER CYCLE

Modules	Forme et nombre d'heures d'enseignement		Volume horaire global	Coefficient
	Cours	Travaux dirigés		
Mathématiques III	19.30 H	19.30 H	39 H	1
Statistique II	39 H	19.30 H	58.30 H	1,5
Micro-économie	39 H	19.30 H	58.30 H	1,5
Comptabilité générale	39 H	19.30 H	58.30 H	1,5
Droit commercial	39 H	--	39 H	1
Gestion de personnel	39 H	--	39 H	1
Psychosociologie	39 H	--	39 H	1
Introduction à l'économie des ressources humaines	39 H	19.30 H	58.30 H	1
Anglais II	19.30 H	19.30 H	39 H	1
Mathématiques IV	19.30 H	19.30 H	39 H	1
Comptabilité analytique	39 H	19.30 H	58.30 H	1,5
Macro-économie	39 H	19.30 H	58.30 H	1,5
Economie de l'entreprise	39 H	--	39 H	1
Volume horaire total	448.30 H	175.30 H	624 H	15,5

Art. 4. - Le deuxième cycle de la maîtrise en économie et gestion sociale comporte vingt cinq modules dont dix neuf obligatoires et six optionnels qui peuvent être répartis selon le choix de l'étudiant entre les quatre semestres constituant ce cycle.

L'objet de chaque module, son coefficient, sa forme et le nombre d'heures d'enseignement s'y rapportant sont définis conformément aux tableaux suivants :

A / Les modules obligatoires :

PREMIERE ANNEE DU DEUXIEME CYCLE

Modules	Forme et nombre d'heures d'enseignement		Volume horaire global	Coefficient
	Cours	Travaux dirigés		
Marketing I	39 H	19.30 H	58,30 H	2
Comptabilité nationale	39 H	19.30 H	58,30 H	2
Gestion des ressources humaines I	39 H	19.30 H	58,30 H	2
Gestion financière I	39 H	19.30 H	58,30 H	2
Informatique I	39 H	-	39 H	1
Marketing II	39 H	19.30 H	58,30 H	2
Gestion des ressources humaines II	39 H	19.30 H	58,30 H	2
Gestion financière II	39 H	19.30 H	58,30 H	2
Statistiques III	39 H	19.30 H	58,30 H	2
Anglais III	19.30 H	19.30 H	39 H	1
Droit du travail	39 H	--	39 H	1
Volume horaire total	409.30 H	175,30 H	585 H	19

DEUXIEME ANNEE DU DEUXIEME CYCLE

Modules	Forme et nombre d'heures d'enseignement		Volume horaire global	Coefficient
	Cours	Travaux dirigés		
Fiscalité de l'entreprise I	39 H	19.30 H	58.30 H	2
Théorie des organisations	39 H	19.30 H	58.30 H	2
Contrôle de gestion	39 H	19.30 H	58.30 H	2
Anglais IV	19.30 H	19.30 H	39 H	1
Contrôle budgétaire	39 H	19.30 H	58.30 H	2
Fiscalité de l'entreprise II	39 H	19.30 H	58.30 H	2
Sécurité sociale	39 H	-	39 H	1
Economie du travail	39 H	-	39 H	1
Volume horaire total	292,30 H	117 H	409,30 H	13

B/ Les modules optionnels

PREMIERE ANNEE DU DEUXIEME CYCLE

Modules	Forme et nombre d'heures d'enseignement		Volume horaire global	Coefficient
	Cours	Travaux dirigés		
Finances publiques I	39 H	-	39 H	1
Pratique et stratégie bancaire	39 H	-	39 H	1
Economie de la Tunisie I	39 H	-	39 H	1
Economie de l'énergie	39 H	-	39 H	1
Intégration économique	39 H	-	39 H	1
Finances publiques II	39 H	-	39 H	1
Organisations et méthodes	39 H	-	39 H	1
Théorie de la production	39 H	-	39 H	1
Volume horaire total	312 H	-	312 H	8

DEUXIEME ANNEE DU DEUXIEME CYCLE

Modules	Forme et nombre d'heures d'enseignement		Volume horaire global	Coefficient
	Cours	Travaux dirigés		
Commerce international	39 H	-	39 H	1
Marketing international	39 H	-	39 H	1
Econométrie	39 H	-	39 H	1
Marketing des services	39 H	-	39 H	1
Relations sociales dans l'entreprise	39 H	-	39 H	1
Informatique II	39 H	-	39 H	1
Mise à niveau	39 H	-	39 H	1
Ergonomie	39 H	-	39 H	1
Théorie des jeux	39 H	-	39 H	1
Gestion bancaire	39 H	-	39 H	1
Economie de la Tunisie II	39 H	-	39 H	1
Economie des ressources humaines	39 H	-	39 H	1
Droit fiscal international	39 H	-	39 H	1
Volume horaire total	507 H	-	507 H	13

Chapitre II

De la maîtrise en économie et relations internationales

Art. 5. - Le premier cycle de la maîtrise en économie et relations internationales comporte vingt cinq modules semestriels obligatoires répartis sur les deux années. Leur durée est de 1209 heures.

L'objet de chaque module, son coefficient, sa forme et le nombre d'heures d'enseignement s'y rapportant sont définis conformément aux deux tableaux suivants :

PREMIERE ANNEE DU PREMIER CYCLE

Modules	Forme et nombre d'heures d'enseignement		Volume horaire global	Coefficient
	Cours	Travaux dirigés		
Statistiques I	39 H	19,30 H	58,30 H	1,5
Mathématiques I	19,30 H	19,30 H	39 H	1
Introduction à la gestion I	39 H	-	39 H	1
Introduction au droit	39 H	-	39 H	1
Introduction à la gestion II	39 H	19,30 H	58,30 H	1,5
Statistiques II	39 H	19,30 H	58,30 H	1,5
Mathématiques II	19,30 H	19,30 H	39 H	1
Introduction à l'économie	39 H	19,30 H	58,30 H	1,5
Anglais I	39 H	19,30 H	58,30 H	1,5
Sociologie comparée	39 H	-	39 H	1
Institutions politiques et administratives	39 H	-	39 H	1
Histoire des faits sociologiques et économiques I	39 H	-	39 H	1
Volume horaire total	429 H	136,30 H	565,30 H	14,5

DEUXIEME ANNEE DU PREMIER CYCLE

Modules	Forme et nombre d'heures d'enseignement		Volume horaire global	Coefficient
	Cours	Travaux dirigés		
Mathématiques III	19,30 H	19,30 H	39 H	1
Statistiques III	39 H	19,30 H	58,30 H	1,5
Micro-économie	39 H	19,30 H	58,30 H	1,5
Comptabilité générale	39 H	19,30 H	58,30 H	1,5
Droit commercial	39 H	-	39 H	1
Monnaie et banque	39 H	-	39 H	1
Mathématiques IV	19,30 H	19,30 H	39 H	1
Anglais II	39 H	39 H	78 H	1,5
Macro-économie	39 H	19,30 H	58,30 H	1,5
Comptabilité analytique	39 H	19,30 H	58,30 H	1,5
Economie internationale I	39 H	-	39 H	1
Organisations internationales	39 H	-	39 H	1
Droit et relations internationales	39 H	-	39 H	1
Volume horaire total	468 H	175,30 H	643,30 H	16

Art. 6. - Le deuxième cycle de la maîtrise en économie et relations internationales comporte vingt cinq modules dont dix neuf obligatoires et six optionnels qui peuvent être répartis selon le choix de l'étudiant entre les quatre semestres constituant ce cycle.

L'objet de chaque module, son coefficient, sa forme et le nombre d'heures d'enseignement s'y rapportant sont définis conformément aux tableaux suivants :

A / Modules obligatoires :

PREMIERE ANNEE DU DEUXIEME CYCLE

Modules	Forme et nombre d'heures d'enseignement		Volume horaire global	Coefficient
	Cours	Travaux dirigés		
Economie internationale II	39 H	19,30 H	58,30 H	2
Marketing I	39 H	19,30 H	58,30 H	2
Gestion financière I	39 H	19,30 H	58,30 H	2
Marketing II	39 H	19,30 H	58,30 H	2
Finances internationales I	39 H	19,30 H	58,30 H	2
Anglais III	39 H	39 H	78 H	2
Statistiques IV	39 H	19,30 H	58,30 H	2
Gestion financière II	39 H	19,30 h	58,30 H	2
Informatique I	39 H	-	39 H	1
Volume horaire total	351 H	175,30 h	526,30 H	17

DEUXIEME ANNEE DU DEUXIEME CYCLE

Modules	Forme et nombre d'heures d'enseignement		Volume horaire global	Coefficient
	Cours	Travaux dirigés		
Finances internationales II	39 H	19.30 H	58,30 H	2
Politique et économie du développement	39 H	-	39 H	1
Droit fiscal international	39 H	-	39 H	1
Droit commercial international	39 H	-	39 H	1
Marchés internationaux	39 H	19.30 H	58,30 H	2
Anglais IV	39 H	39 H	78 H	2
Comptabilité nationale	39 H	19.30 H	58,30 H	2
Arbitrage et commerce international	39 H	-	39 H	1
Institutions économiques internationales	39 H	-	39 H	1
Histoire des faits sociologiques et économiques II	39 H	-	39 H	1
Volume horaire total	390 H	97,30 H	487,30 H	14

B/ Modules optionnels :

PREMIERE ANNEE DU DEUXIEME CYCLE

Modules	Forme et nombre d'heures d'enseignement		Volume horaire global	Coefficient
	Cours	Travaux dirigés		
Finances publiques I	39 H	-	39 H	1
Organisations économiques internationales	39 H	-	39 H	1
Pratique et stratégie bancaire	39 H	-	39 H	1
Economie de l'énergie et pétrole	39 H	-	39 H	1
Economie de la Tunisie I	39 H	-	39 H	1
Finances publiques II	39 H	-	39 H	1
Intégration économique	39 H	-	39 H	1
Analyse des projets	39 H	-	39 H	1
Théorie de la production	39 H	-	39 H	1
Droit bancaire	39 H	-	39 H	1
Volume horaire total	390 H	-	390 H	10

DEUXIEME ANNEE DU DEUXIEME CYCLE

Modules	Forme et nombre d'heures d'enseignement		Volume horaire global	Coefficient
	Cours	Travaux dirigés		
Marketing des services	39 H	-	39 H	1
Marketing international	39 H	-	39 H	1
Fiscalité de l'entreprise	39 H	-	39 H	1
Econométrie	39 H	-	39 H	1
Théorie des jeux	39 H	-	39 H	1
Economie du monde arabe	39 H	-	39 H	1
Mise à niveau	39 H	-	39 H	1
Economie de la Tunisie II	39 H	-	39 H	1
Informatique II	39 H	-	39 H	1
Volume horaire total	351 H	-	351 H	9

Titre II

Du régime des examens

Art. 7. - Chaque module est sanctionné par un examen final consistant en une épreuve écrite d'une durée de deux heures, au moins, intervenant à la fin du semestre se rapportant au module considéré.

Pour les modules comportant un enseignement théorique et des travaux dirigés, outre l'examen final, les étudiants sont astreints au contrôle continu.

Art. 8. - Pour réussir à chaque module, l'étudiant doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10/20.

Cette moyenne comprend la note de l'examen final et, le cas échéant, une note de contrôle continu. Les pondérations de ces notes sont respectivement de 90% et de 10%.

Art. 9. - Pour chaque année d'études, les examens se rapportant à chaque module sont organisés en deux sessions successives : une session principale et une session de rattrapage.

Pour réussir à la session principale, l'étudiant doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10/20 à chaque module se rapportant à l'année d'études considérée. Toutefois, l'étudiant est admis s'il obtient une moyenne générale égale au moins à 10/20.

Les étudiants déclarés non admis à la session principale peuvent se présenter à la session de rattrapage, organisée à la suite de la proclamation des résultats de la session principale. Ces étudiants sont dispensés de repasser les examens relatifs aux modules dans lesquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 à la session principale.

L'admission à la session de rattrapage a lieu dans les mêmes conditions que celles de la session principale.

Art. 10. - L'étudiant redoublant garde le bénéfice des modules dans lesquels il a obtenu la moyenne et ne repasse que ceux dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne.

Art. 11. - L'attestation de réussite dans chacune des années d'études porte une mention, en fonction de la moyenne générale des notes obtenues dans tous les modules se rapportant à l'année concernée, cette mention est la suivante :

* passable : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 10/20 et inférieure à 12/20.

* assez bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20.

* bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 14/20 et inférieure à 16/20.

* très bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 16/20.

Art. 12. - Le présent arrêté entre en vigueur à compter de l'année universitaire 1994-1995 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mars 1997.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur
Dali Jazi

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Arrêté du ministre des communications du 22 mars 1997, fixant les tarifs et les modalités de tarification des services à valeur ajoutée de télécommunications en régime interne.

Le ministre des communications,

Vu le code des télécommunications approuvé par la loi n° 77-58 du 3 août 1977,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée approuvé par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988,

Vu le décret n° 91-366 du 13 mars 1991, fixant les tarifs des télécommunications en régime interne, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 95-777 du 2 mai 1995,

Vu le décret n° 97-501 du 14 mars 1997, relatif aux services à valeur ajoutée de télécommunications,

Vu l'arrêté du ministre des communications du 30 avril 1994, portant tarification des services particuliers (liaisons spécialisées, réseaux commutés de transmission de données et installation de radiocommunications des stations de bord et des stations privées), tel qu'il a été modifié et complété par l'arrêté du 12 septembre 1995,

Vu l'arrêté du ministre des communications du 30 janvier 1996, fixant les redevances et les modalités de tarification des services à valeur ajoutée en régime interne pour le vidéotex et le kiosque audiophonique,

Vu l'arrêté du ministre des communications du 1er novembre 1996, fixant les tarifs des services des télécommunications pour les entreprises totalement exportatrices,

Vu l'arrêté du ministre des communications du 1er novembre 1996, portant tarification des services du réseau numérique à intégration des services,

Vu l'arrêté du ministre des communications du 22 mars 1997, portant définition et classement des services à valeur ajoutée de télécommunications,

Vu l'arrêté du ministre des communications du 22 mars 1997, portant approbation du cahier des charges des clauses particulières à la mise en œuvre et l'exploitation des services télématique et audiophonique,

Arrête :

Article premier. - Les frais d'établissement et les redevances d'abonnement des lignes de télécommunications nécessaires à la fourniture des services à valeur ajoutée des télécommunications sont fixés comme suit :

1 - ligne de transmission de données par commutation de paquets :

A - Frais d'établissement :

A1 - frais de raccordement : 80 dinars

A2 - avance sur consommation : 40 dinars.

B - Redevance d'abonnement :

l'abonnement est souscrit pour une période minimale d'un semestre indivisible.

Les redevances d'abonnement n'incluent pas les redevances de la location et d'entretien du modem côté abonné et sont en fonction de la vitesse d'accès au réseau :

Vitesse d'abonnement	Redevances mensuelles (en dinars)
9600 bit/s	70
14400 bit/s	80
28800 bit/s	100
64 kbit/s	150

2 - Ligne téléphonique analogique :

A - Frais de raccordement : 40 dinars

B - Redevance d'abonnement par an : 32 dinars.

Art. 2. - 1 - Les tarifs des communications pour l'accès aux services à valeur ajoutée des télécommunications se divisent en deux types : tarif normal et tarif réduit et ce selon les périodes d'utilisation du réseau ci-dessous définies :

les périodes du tarif normal :

journées de travail dans les périodes suivantes :

- du 1er juillet au 30 août : de 07 h00 à 16h00
- le mois de ramadan : de 07 h 00 à 16 h 00
- le reste de l'année : de 08 h 00 à 20 h 00.

Les périodes du tarif réduit :

- jours fériés et dimanches

journées de travail dans les périodes suivantes :

- du 1er juillet au 30 août : de 16 h 00 à 07 h 00
- le mois de ramadan : de 16 h 00 à 7 h 00
- le reste de l'année : de 20 h 00 à 08 h 00.

2 - Les frais des communications téléphoniques par minute en régime interne pour l'accès aux services à valeur ajoutée des télécommunications sont fixés comme suit :

2.1 - Accès sur abonnement (y compris l'accès aux services de type internet) :

les tarifs des communications sont à la charge de l'utilisateur :

Tarif normal	Tarif réduit
0d,070	0d,040

2.2 - Accès numéro vert :

les tarifs des communications sont à la charge du fournisseur du service :

Tarif normal	Tarif réduit
0d,070	0d,040

2.3 - Accès gratuit :

les tarifs des communications sont à la charge de l'utilisateur :

Tarif normal	Tarif réduit
0d,070	0d,040

2.4 - Accès kiosque :

les tarifs sont applicables pour les services télématiques et audiophoniques conformément au tableau ci-dessous :

Paliers	Tarifs d'accès à la charge de l'utilisateur par minute		Partie à reverser au fournisseur du service par minute (taxe sur la valeur ajoutée comprise)
	Tarif normal	Tarif réduit	
K1	0d,080	0d,060	0d,030
K2	0d,100	0d,080	0d,050
K3	0d,140	0d,120	0d,090
K4	0d,180	0d,160	0d,130
K5	0d,220	0d,200	0d,170

L'inscription d'un service à l'un de ces paliers se fera au choix du fournisseur de services et prend effet au début du mois suivant la date d'approbation de la demande déposée à cet effet.

3 - Les tarifs des communications en régime interne pour l'accès en 64 Kbits/s aux services télématiques et audiophoniques utilisant une ligne téléphonique du réseau numérique à intégration de services, dénommé commercialement "TUNIRIS", sont fixés sur la base des tarifs fixés au paragraphe 2 ci-dessus, majorés de 30%.

4 - Les communications en régime interne pour l'accès en X25 sont facturées en fonction du volume par segment indivisible avec un minimum de 50 segments par appel. Le prix du segment est fixé à 0,5 millimes.

Art. 3. - Le versement des sommes dues au fournisseur de services est effectué au cours de la deuxième quinzaine du mois qui suit chaque trimestre civil.

Art. 4. - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du ministre des communications du 30 janvier 1996, fixant les redevances et les modalités de tarification des services à valeur ajoutée en régime interne pour le vidéotex et le kiosque audiophonique.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 mars 1997.

Le Ministre des Communications

Ahmed Friâa

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre des communications du 22 mars 1997, portant approbation du cahier des charges fixant les clauses particulières à la mise en œuvre et l'exploitation des services à valeur ajoutée des télécommunications de type INTERNET.

Le ministre des communications,

Vu la loi n° 71-22 du 25 mai 1971, portant organisation de la profession d'agent de publicité commerciale,

Vu le code de la presse approuvé par la loi n° 75-32 du 28 avril 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 93-85 du 2 août 1993,

Vu le code des télécommunications approuvé par la loi n° 77-58 du 3 août 1977,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 95-42 du 24 avril 1995,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique,

Vu le décret n° 90-1218 du 21 juillet 1990, fixant les modalités et les conditions de gestion des terminaux des télécommunications,

Vu le décret n° 97-501 du 14 mars 1997, relatif aux services à valeur ajoutée des télécommunications,

Vu l'arrêté du ministre des communications du 22 mars 1997, portant définition et classement des services à valeur ajoutée des télécommunications,

Arrête :

Article premier. - Est approuvé le cahier des charges fixant les clauses particulières à la mise en œuvre et l'exploitation des services à valeur ajoutée des télécommunications de type INTERNET, annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 mars 1997.

Le Ministre des Communications

Ahmed Friâa

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

ANNEXE

Cahier des charges

**Fixant les caluses particulières à la mise en œuvre
et l'exploitation des services à valeur ajoutée des
télécommunications de type INTERNET**

Article premier : objet

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions et les modalités relatives à la mise en œuvre et à l'exploitation des services à valeur ajoutée des télécommunications, de type INTERNET, tels que définis par le décret n° 97-501 du 14 mars 1997 et l'arrêté du ministre des communications du 22 mars 1997 susvisés.

Art. 2. - Champs d'application

Les dispositions du présent cahier des charges s'appliquent à la mise en œuvre et à l'exploitation des services à valeur ajoutée des télécommunications, de type INTERNET, par toute personne morale ou par une ou plusieurs personnes physiques spécialistes du domaine et s'engageant à se constituer en personne morale dans un délai de trois mois à partir de la date d'obtention de l'accord de principe, mentionné à l'article 4 ci-dessous, et dénommée ci-après fournisseur de services.

Art. 3. - Dossier de demande d'autorisation

Les documents constituant la demande d'autorisation de mise en œuvre et d'exploitation des services à valeur ajoutée, de type INTERNET, sont les suivants :

- une demande conformément au formulaire établi par le ministère chargé des communications, et disponible auprès de l'opérateur public concerné.

- pour les personnes morales, les documents justifiants que la société est régie par le droit tunisien et que son capital est détenu nominativement et en majorité par des tunisiens conformément à l'article 4 du décret sus visé n° du.

- pour les personnes physiques, un engagement sur l'honneur de se constituer en une personne morale trois mois après l'obtention de l'accord de principe.

- une attestation bancaire justifiant les moyens financiers bloqués auprès d'une banque et réservés à la réalisation du projet.

- un certificat de non faillite, ou une déclaration sur l'honneur.

- une étude technique du service proposé et des équipements et logiciels associés, établie par un bureau d'études ou par un ingénieur conseil, précisant la localisation des équipements connectables aux réseaux publics des télécommunications ainsi que le mode de connexion projeté.

- les documents justificatifs de mise à disposition d'un local approprié et des équipements et des moyens humains correspondants à la catégorie de la licence d'exploitation demandée.

- un exposé détaillé établissant le service de base et le service optionnel que le demandeur se propose de fournir ainsi que les conditions et les modes d'accès.

- le mode de tarification envisagé pour la commercialisation du service objet de la demande d'autorisation.

Les organismes publics intéressés par la mise en œuvre et l'exploitation des services à valeur ajoutée des télécommunications, de type INTERNET, doivent déposer un dossier spécifique auprès de l'opérateur public concerné dont les éléments constitutifs seront fixés par décision du ministre chargé des communications.

Les demandes d'autorisation de mise en œuvre et d'exploitation des services à valeur ajoutée des télécommunications, de type INTERNET, doivent être remises à l'opérateur public concerné. Ces autorisations peuvent faire l'objet d'un appel d'offres.

Art. 4. - Accord de principe

Dès l'obtention de l'accord de principe conformément à l'article 6 du décret n° 97-501 du 14 mars 1997 susvisé, le fournisseur de service procédera à l'installation des équipements nécessaires à la mise en exploitation du service objet de la demande.

Le délai de mise en œuvre du service ne doit en aucun cas excéder trois (03) mois après la date de l'octroi de l'accord de principe sauf force majeure, après accord du ministre chargé des communications et avis de la commission des services à valeur ajoutée des télécommunications prévue à l'article 8 du décret sus visé n° 97-501 du 14 mars 1997.

L'accord de principe ne dispense pas le fournisseur de services de l'obligation d'obtention de toutes les autorisations éventuellement requises par la législation en vigueur.

Le fournisseur de services doit être diligent vis à vis de toute action engagée par l'opérateur public pour s'assurer que la réalisation des installations techniques et la mise en place du service sont conformes à sa demande.

Art. 5. - Caractéristiques techniques

Les conditions de remise du courrier électronique et celles relatives aux protocoles utilisés pour les échanges d'informations, les caractéristiques techniques relatives à la configuration des serveurs et des routeurs du fournisseur de services, la nature des liaisons physiques et logiques, la mise en place de logiciels de sécurité sont définis dans la convention qui sera établie entre l'opérateur public concerné et le fournisseur de services.

Art. 6. - Essais de mise en service

Le fournisseur de services est tenu de faire procéder à des essais de mise en service par l'opérateur public concerné en vue de s'assurer que le contenu du service est conforme aux conditions d'octroi de l'accord de principe.

En cas de conclusion négative aux essais et mesures, l'opérateur public concerné peut décider d'ajourner la mise en exploitation du service et de surseoir à la connexion du point d'accès du fournisseur de services au réseau INTERNET jusqu'à la levée, par ce dernier, des réserves formulées.

Art. 7. - Licence d'exploitation

Une licence d'exploitation est délivrée au fournisseur de services par le ministre des communications conformément à l'article 7 du décret n° 97-501 du 14 mars 1997 susvisé au vu :

- d'un rapport de la réalisation effective des installations envisagées par le fournisseur de services y compris les justificatifs de son entité juridique, des moyens techniques, humains et financiers correspondant à la catégorie de la licence demandée.

- des certificats d'homologation de tous les équipements et accessoires de communication intervenant dans la mise en œuvre de son service.

- l'avis de la commission des services à valeur ajoutée des télécommunications.

Art. 8. - Obligations relatives à la fourniture des services

Le fournisseur de services s'engage à :

- conclure avec ses clients un contrat type selon le modèle élaboré par l'opérateur public concerné.

- conclure avec l'opérateur public concerné une convention définissant les conditions d'exploitation des services de type INTERNET à travers les réseaux des télécommunications commutés (RTC).

- s'acquitter des redevances dues à l'exploitant des réseaux publics des télécommunications pour l'usage des moyens des télécommunications, et à l'opérateur public pour les droits d'accès aux services de type INTERNET.

- soumettre à l'opérateur public concerné, au préalable, le projet de tarification avec indication du coût des différentes prestations ainsi que toutes modifications ultérieures que le fournisseur de services se proposerait d'y apporter.

- communiquer à l'opérateur public concerné la liste nominative écrite, dûment signée et actualisée, de tous ses abonnés au début de chaque mois et dans un délai ne dépassant en aucun cas le troisième jour ouvrable du mois suivant celui pour lequel la liste est établie.

- offrir l'accès aux services de type INTERNET à tous les demandeurs d'accès par les réseaux des télécommunications commutés "RTC" en mettant en œuvre les moyens techniques les plus fiables.

- garder confidentielle toute information relative à la vie privée de ses clients abonnés et n'en faire part que dans les cas prévus par la loi.

- donner à ses abonnés une indication claire et précise de l'objet et des modes d'accès aux services INTERNET et leur porter assistance chaque fois qu'ils le demandent.

- mettre à la disposition de ses abonnés les coordonnées, nom et prénom et numéro de téléphone, de la personne à qu'ils peuvent adresser une demande de renseignement ou une réclamation si une demande de service n'a pas été traitée de façon satisfaisante dans le cours normal des activités de son entreprise.

Art. 9. - Obligations relatives au contenu des services

Les dispositions du présent article s'appliquent aux fournisseurs des services de type INTERNET, et à tous les clients abonnés des services de type INTERNET propriétaires des pages et des serveurs web, hébergés dans leurs systèmes.

Le fournisseur de services est tenu, dans le cadre du développement des services de type INTERNET en Tunisie, de développer et d'héberger dans ses systèmes des pages et des serveurs Web.

Le directeur désigné par le fournisseur de services conformément à l'article 14 du décret n° 97-501 du 14 mars 1997 susvisé, et dont le nom doit être communiqué à l'opérateur public concerné, assume la responsabilité du contenu des pages et des serveurs Web qu'il est appelé à héberger dans ses serveurs conformément aux dispositions du code de la presse sus visé.

Les clients abonnés des services de type INTERNET, propriétaires des pages et des serveurs hébergés, sont également responsables des infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur.

Le directeur est tenu d'assurer une surveillance constante du contenu des serveurs exploités par le fournisseur de services, pour ne pas laisser perdurer des informations contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

Le directeur doit conserver, pendant une année à compter de la cessation du service, sous sa responsabilité, sur des supports écrits et magnétiques, une copie du contenu des pages et des serveurs hébergés nécessaire à l'administration de la preuve.

En cas de fermeture ou de cessation de diffusion d'un service à valeur ajoutée des télécommunications de type INTERNET, le fournisseur de services s'engage à remettre à l'opérateur public concerné, sans délai, l'ensemble des supports d'archivage ainsi que les dispositifs de lecture desdits supports.

Art. 10. - Continuité de service

Le fournisseur de services s'engage, selon les termes des contrats à conclure avec ses abonnés, à garantir la permanence du service et le fonctionnement des équipements et logiciels associés. Ces conditions seront stipulées dans le contrat qui sera établi avec l'opérateur public concerné et désigné à l'article 8 ci-dessus.

Arrêté du ministre des communications du 22 mars 1997, portant approbation du cahier des charges fixant les clauses particulières à la mise en œuvre et l'exploitation des services à valeur ajoutée des télécommunications, télématiques et audiophoniques.

Le ministre des communications,

Vu la loi n° 71-22 du 25 mai 1971, portant organisation de la profession d'agent de publicité commerciale,

Vu le code de la presse approuvé par la loi n° 75-32 du 28 avril 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 93-85 du 2 août 1993,

Vu le code des télécommunications approuvé par la loi n° 77-58 du 3 août 1977,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 95-42 du 24 avril 1995,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique,

Vu le décret n° 90-1218 du 21 juillet 1990, fixant les modalités et les conditions de gestion des terminaux des télécommunications,

Vu le décret n° 97-501 du 14 mars 1997, relatif aux services à valeur ajoutée des télécommunications,

Vu l'arrêté du ministre des communications du 22 mars 1997, portant définition et classement des services à valeur ajoutée des télécommunications,

Arrête :

Article premier. - Est approuvé le cahier des charges fixant les clauses particulières à la mise en œuvre et l'exploitation des services à valeur ajoutée des télécommunications, télématiques et audiophoniques, annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 mars 1997.

Le Ministre des Communications

Ahmed Friâa

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

ANNEXE

Cahier des charges

Fixant les clauses particulières à la mise en œuvre

et l'exploitation des services à valeur ajoutée des télécommunications, télématiques et audiophoniques

Article premier : objet

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions et les modalités relatives à la mise en œuvre et à l'exploitation des services à valeur ajoutée des télécommunications, télématiques et audiophoniques, tels que définis par le décret n° 97-501 du 14 mars 1997 et l'arrêté du ministre des communications du 22 mars 1997 susvisés.

Art. 2. - Champs d'application

Les dispositions du présent cahier des charges s'appliquent à la mise en œuvre et à l'exploitation des services à valeur ajoutée des télécommunications, télématiques et audiophoniques, par toute personne morale ou par une ou plusieurs personnes physiques spécialistes du domaine et s'engageant à se constituer en personne morale dans un délai de trois mois à partir de la date d'obtention de l'accord de principe, mentionné à l'article 4 ci-dessous, et dénommée ci-après fournisseur de services.

Art. 3. - Dossier de demande d'autorisation

Les documents constituant la demande d'autorisation de mise en œuvre et d'exploitation des services à valeur ajoutée, télématiques et audiophoniques, sont les suivants :

- une demande conformément au modèle, établi par le ministère chargé des communications, et disponible auprès de l'opérateur public concerné.

- pour les personnes morales, les documents justifiants que la société est régie par le droit tunisien et que son capital est détenu nominativement et en majorité par des tunisiens conformément à l'article 4 du décret sus visé n° du.

- pour les personnes physiques, un engagement sur l'honneur de se constituer en une personne morale trois mois après l'obtention de l'accord de principe.

- une attestation bancaire justifiant les moyens financiers bloqués auprès d'une banque et réservés à la réalisation du projet.

- un certificat de non faillite, ou une déclaration sur l'honneur.

- une étude technique du service proposé et des équipements et logiciels associés, établie par un bureau d'études ou par un ingénieur conseil, précisant la localisation du ou des équipements connectables aux réseaux publics des télécommunications ainsi que le mode de connexion projeté.

- les documents justificatifs de mise à disposition d'un local approprié et des équipements et des moyens humains correspondants à la catégorie de la licence d'exploitation demandée.

- un exposé détaillé établissant le service de base et le service optionnel que le demandeur se propose de fournir ainsi que les conditions et les modes d'accès.

- le mode de tarification ainsi que la grille tarifaire envisagés pour la commercialisation du service objet de la demande d'autorisation. Le choix du type d'accès et du palier pour un accès de type kiosque est définitif et ne peut être modifié qu'après autorisation de l'opérateur public concerné.

Les organismes publics intéressés par la mise en œuvre et l'exploitation des services à valeur ajoutée des télécommunications, télématiques et audiophoniques, doivent déposer un dossier spécifique auprès de l'opérateur public concerné dont les éléments constitutifs seront fixés par décision du ministre chargé des communications.

Les demandes d'autorisation de mise en œuvre et d'exploitation des services à valeur ajoutée des télécommunications, télématiques et audiophoniques, doivent être remises à l'opérateur public concerné. Ces demandes peuvent faire l'objet d'un appel d'offres.

Art. 4. - Accord de principe

Dès l'obtention de l'accord de principe conformément à l'article 6 du décret n° 97-501 du 14 mars 1997 susvisé, le fournisseur de service procédera à l'installation des équipements nécessaires à la mise en exploitation du service objet de la demande.

Le délai de mise en œuvre du service ne doit en aucun cas excéder trois (03) mois après la date de l'octroi de l'accord de principe.

L'accord de principe ne dispense pas le fournisseur de services de l'obligation d'obtention de toutes les autorisations éventuellement requises par la législation en vigueur.

Le fournisseur de services doit être diligent vis à vis de toute action engagée par l'opérateur public pour s'assurer que la réalisation des installations techniques et la mise en place du service sont conformes à sa demande.

Art. 5. - Caractéristiques techniques

I - SERVICES TELEMATIKUES

1 - Le raccordement du serveur :

- le fournisseur de services doit connecter son serveur télématique au réseau tunisien de transmission de données par le biais d'une ou de plusieurs liaisons.

- le serveur doit être muni d'équipements nécessaires supportant le protocole de transmission de données approprié capable d'offrir une capacité d'accès simultanés au minimum de 16 accès.

2 - Le mode d'accès au service :

- l'accès à un service télématique ne peut se faire que par la composition du code de service suivi d'un numéro téléphonique national octroyé par l'exploitant des réseaux publics des télécommunications.

- le code de service est automatiquement inscrit sur le guide des services télématiques tunisiens sauf objection formulée expressément par le fournisseur de services.

3 - Attribution du code de service :

Sur proposition du fournisseur de services, le code de service est attribué par l'opérateur public concerné à chaque service télématique.

L'opérateur public concerné se réserve le droit de refuser le libellé du code de service dans les cas suivants :

- le code de service est déjà attribué.

- le libellé du code est susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

- le libellé est susceptible de porter atteinte aux droits d'autrui.

- le libellé est de nature à induire en erreur l'utilisateur sur la nature du service proposé.

Tout libellé du code de service doit répondre aux conditions stipulées dans le contrat indiqué à l'article 8 ci-dessous.

4 - La page d'accueil

La page d'accueil doit répondre aux conditions suivantes :

- la ligne zéro (0) doit être réservée à l'opérateur public concerné pour l'affichage du coût du service et des messages d'anomalies ou d'exploitation du service télématique.

- les informations affichées ne doivent pas induire en erreur l'utilisateur sur le contenu du service.

- l'accès à un service de type gratuit, numéro vert ou kiosque doit être sans mot de passe.

5 - Utilisation du reroutage

Le reroutage ne peut être effectué qu'entre deux services ayant le même numéro téléphonique. Dans ce cas, l'autorisation de l'opérateur public concerné est obligatoire.

6 - Fonctionnement du service

Le serveur doit être doté d'un moniteur multi-tâches conforme aux spécifications tunisiennes du système télématique bilingue Arabe/Latin ou aux normes tunisiennes appliquées au traitement de l'information.

Les pages envoyées par le serveur doivent s'afficher normalement sur tout terminal télématique supportant le mode Arabe/Latin.

Le serveur doit être capable de manipuler des messages de services et de diagnostic en bilingue.

II - SERVICE AUDIOPHONIQUE

1 - Raccordement du serveur

Le fournisseur de services doit connecter son serveur audiotex au réseau téléphonique commuté (RTC) par le biais :

- d'une ligne groupée analogique de quatre accès RTC au minimum et autant de dispositifs vocaux,
- ou d'un groupement de lignes numériques compatibles avec le réseau public de téléphonie numérique.

2 - Le mode d'accès au service

- l'accès à un service audiophonique ne peut se faire que par la composition du code de service suivi d'un numéro téléphonique national octroyé par l'exploitant des réseaux publics des télécommunications.

- chaque message doit être court et mémorisable.
- le niveau d'arborescence du service audiotex pour l'obtention de l'information ne doit pas être supérieur à quatre (4).
- l'accès à un service de type gratuit, numéro vert ou kiosque doit être sans mot de passe.

Art. 6. - Essais de mise en service

Le fournisseur de services est tenu de faire procéder à des essais de mise en service par l'opérateur public désigné par le ministre des communications en vue de s'assurer que le contenu du service est conforme aux conditions d'octroi de l'accord de principe.

En cas de conclusion négative aux essais et mesures, l'opérateur public concerné peut décider d'ajourner la mise en exploitation du service jusqu'à la levée, par le fournisseur de services des réserves formulées.

Art. 7. - Licence d'exploitation

Une licence d'exploitation est délivrée au fournisseur de services par le ministre des communications conformément à l'article 7 du décret n° 97-501 du 14 mars 1997 susvisé au vu :

- d'un rapport de réalisation effective des installations envisagées par le fournisseur de services y compris les justificatifs de son entité juridique, des moyens techniques, humains et financiers correspondant à la catégorie de la licence demandée.

- des certificats d'homologation de tous les équipements et accessoires de communication intervenant dans la mise en œuvre de son service.

- l'avis de la commission des services à valeur ajoutée des télécommunications.

Art. 8. - Obligations relatives à la fourniture des services

Le fournisseur de services s'engage à :

- conclure avec l'opérateur public concerné une convention définissant les conditions d'exploitation des services.

- offrir l'accès aux services télématiques et audiophoniques à tous les demandeurs d'accès par les réseaux publics des télécommunications en mettant en œuvre les moyens techniques les plus fiables.

- garder confidentielle toute information relative à la vie privée de ses clients abonnés et n'en faire part que dans les cas prévus par la loi.

- donner à ses abonnés une indication claire et précise de l'objet et des modes d'accès aux services télématiques et audiophoniques et leur porter assistance chaque fois qu'ils le demandent.

- mettre à la disposition de ses abonnés les coordonnées, nom et prénom et numéro de téléphone, de la personne à qui ils peuvent adresser une demande de renseignement ou une réclamation si une demande de service n'a pas été traitée de façon satisfaisante dans le cours normal des activités de son entreprise.

Art. 9. - Obligations relatives au contenu des services

Tout service à valeur ajoutée des télécommunications, télématiques et audiophoniques, doit avoir un directeur.

Le directeur désigné par le fournisseur de services conformément à l'article 14 du décret n° 97-501 du 14 mars 1997 susvisé, et dont le nom doit être communiqué à l'opérateur public concerné, assume la responsabilité du contenu des services fournis aux utilisateurs conformément aux dispositions du code de la presse susvisé.

Le directeur est tenu d'assurer une surveillance constante du contenu des services exploités par le fournisseur de services, pour ne pas laisser perdurer des informations contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

Le directeur doit conserver, pendant une année à compter de la cessation du service, sous sa responsabilité, sur des supports écrits et magnétiques, une copie des messages et des documents nécessaires à l'administration de la preuve.

En cas de fermeture ou de cessation de diffusion d'un service à valeur ajoutée des télécommunications télématiques et audiophoniques, le fournisseur de services s'engage à remettre à l'opérateur public concerné, sans délai, l'ensemble des supports d'archivage ainsi que les dispositifs de lecture desdits supports.

Art. 10. - Continuité de service

Le fournisseur de services s'engage, à l'égard des clients à garantir la permanence du service et le fonctionnement des équipements et logiciels en vue d'assurer une qualité satisfaisante des services au public conformément aux conditions du présent cahier des charges, et d'effectuer les maintenances nécessaires d'une façon rapide et efficace. Ces conditions seront stipulées dans le contrat qui sera établi avec l'opérateur public concerné et désigné à l'article 8 ci-dessus.

Arrêté du ministre des communications du 22 mars 1997, portant définition et classement des services à valeur ajoutée des télécommunications.

Le ministre des communications,

Vu le code des télécommunications approuvé par la loi n° 77-58 du 3 août 1977,

Vu le décret n° 97-501 du 14 mars 1997 relatif aux services à valeur ajoutée des télécommunications.

Arrête :

Article premier. - Les services à valeur ajoutée des télécommunications comprennent les services suivants :

A - Services télématiques

* VIDEOTEX

Service des télécommunications qui permet de présenter à un usager des messages alphanumériques et graphiques sur un écran de visualisation selon le mode interactif qui permet à un terminal distant d'accéder à un serveur via le réseau téléphonique commuté et le réseau de transmission de données.

* BANQUES DE DONNEES

C'est un système de documentation informatisé accessible en temps réel et conversationnel au moyen de terminaux reliés à l'ordinateur par le réseau de transmission de données.

B - SERVICES AUDIOPHONIQUES

* AUDIOTEX

C'est un service de communication unidirectionnelle ou interactive entre un abonné du réseau téléphonique et un automate de reconnaissance de la parole et de restitution de messages vocaux.

C - SERVICES DE TYPE INTERNET

* WORLD WIDE WEB : Service interactif de consultation ou hébergement de pages multimédia (textes, graphiques, son

ou vidéo clips) reliées entre elles par une série de liens Hypertexte.

* E-MAIL (Electronic Mail) : Service d'échange de messages électroniques entre utilisateurs.

* TELNET : Service d'accès distant en mode émulation de terminal sus des ordinateurs distants.

* FILE TRANSFER PROTOCOL (FTP°) : Service de transfert de fichiers en mode point à point.

* NEWSGROUPS : Service de forum de discussion permettant à un groupe d'utilisateurs, partageant un intérêt commun sur un thème particulier, déchanger des informations.

Art. 2. - Les services à valeur ajoutée des télécommunications sont classés en trois catégories conformément au tableau ci-après :

ACTIVITES	CATEGORIES
Services télématiques	A
Services audiophoniques	B
Services de type internet	C

Les sous-catégories relatives à chaque activité sont les suivantes :

SERVICES TELEMATQUES		SERVICES AUDIOPHONIQUES		SERVICES DE TYPE INTERNET	
Sous catégories	Nombre d'accès	Sous catégories	Nombre d'accès	Sous catégories	Nombre d'accès
A1	4 à 16	B1	4 à 15	C1	256 à 768
A2	17 à 64	B2	16 à 60	C2	512 à 1792
A3	65 à 128	B3	61 à 120	C3	1024 à 2560

Les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à chaque sous-catégorie sont fixés par décision du ministre chargé des communications.

Art. 3. - Tout fournisseur de service à valeur ajoutée des télécommunications est tenu, conformément aux dispositions du décret n° 97-501 du 14 mars 1997 susvisé, d'obtenir une licence d'exploitation l'habilitant à mettre en œuvre et exploiter un service à valeur ajoutée de télécommunications classé dans l'une des catégories indiquées dans l'article 2 ci-dessus.

Art. 4. - L'opérateur public pour chaque catégorie de services à valeur ajoutée des télécommunications, tel que défini à l'article 5 du décret susvisé n° 97-501 du 14 mars 1997, est désigné comme suit :

- l'office national des télécommunications, pour les services à valeur ajoutée des télécommunications télématiques et audiophoniques.

- l'agence tunisienne d'internet, pour les services à valeur ajoutée des télécommunications de type internet.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 mars 1997.

Le Ministre des Communications

Ahmed Friâa

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 97-519 du 14 mars 1997, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole de Bouhertma du gouvernorat de Jendouba.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales

et des établissements publics à caractère administratif, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole tel que complétée par la loi n° 94-116 du 31 octobre 1994,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole tel que modifié et complété par le décret n° 92-1872 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 89-1240 du 31 août 1989, fixant l'organisation spécifique du commissariat régional au développement agricole de Jendouba tel que complété par le décret n° 95-839 du 2 mai 1995,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 11 juin 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Il est créé au ministère de l'agriculture, une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole de Bouhertma du gouvernorat de Jendouba. Elle est placée sous l'autorité de tutelle du commissaire régional au développement agricole de Jendouba.

Art. 2. - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole de Bouhertma consistent en ce qui suit :

1 - veiller à l'exécution des différentes opérations rentrant dans le cadre du projet et notamment le remembrement foncier, le réseau d'irrigation, la mise en culture de tout le périmètre et l'instauration d'un dispositif de contrôle de la qualité de l'eau et du sol.

2 - assurer la coordination et l'harmonisation des phases de réalisation effectives avec les objectifs du projet,

3 - prendre les décisions convenables en temps opportun pour réajuster la marche du projet.

4 - veiller au respect des critères de sélection des bénéficiaires du projet.

Et d'une manière générale, assurer toute mission rentrant dans le cadre du projet qui lui sera confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 3. - La durée de réalisation du projet est fixée à six ans à compter de la date de publication du présent décret.

Les durées de réalisation des composantes du projet sont fixées comme suit :

1° - remembrement foncier : sa durée de réalisation est fixée à 4 ans à compter de la date de démarrage du projet,

2° - étude et exécution du complexe hydraulique : sa durée de réalisation est fixée à 33 mois à compter de la fin de la première année du projet.

3° - élaboration des cahiers des charges pour l'acquisition des équipements du réseau d'irrigation et le choix des fournisseurs : sa durée de réalisation est fixée à 12 mois à compter de la fin du premier trimestre de la première année du projet.

4° - fourniture et pose des équipements du réseau d'irrigation : sa durée de réalisation est fixée à 39 mois à compter de la fin du troisième trimestre de la deuxième année du projet.

5° - travaux d'aménagement et de drainage : sa durée de réalisation est fixée à 18 mois à compter de la fin du deuxième trimestre de la quatrième année du projet.

6° - aménagement des pistes : sa durée de réalisation est fixée à 21 mois à compter de la fin du troisième trimestre de la quatrième année du projet.

7° - mise en eau du périmètre : sa durée de réalisation est fixée à 24 mois à compter de la fin de la quatrième année du projet.

8° - plantation des brises-vent : elle sera réalisée durant la dernière année du projet.

Art. 4. - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

1 - le respect des délais et des étapes d'exécution du projet et les efforts entrepris pour réduire ces délais.

2 - la réalisation des objectifs du projet et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité.

3 - le coût du projet et les efforts enregistrés pour le minimiser,

4 - les difficultés rencontrées dans la réalisation du projet et les actions entreprises pour le dépasser.

5 - le système du suivi-évaluation de l'unité de gestion et le degré d'efficacité dans la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation du projet.

6° - l'efficacité d'intervention pour réajuster la marche du projet.

Art. 5. - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole de Bouhertma du gouvernorat de Jendouba comprend les emplois fonctionnels suivants :

1) le chef de projet ayant rang et prérogatives de directeur d'administration centrale,

2) un sous-directeur des études et du suivi-évaluation ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale,

3) un chef de service de contrôle de l'exécution du projet ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale,

4) un chef de service des affaires administratives et financières ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale.

Art. 6. - Il est créé une commission au sein du ministère de l'agriculture chargée du suivi et de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion conformément aux critères fixés par l'article 4 du présent décret.

Art. 7. - La composition de la commission prévue par l'article 6 du présent décret est fixée comme suit :

- le ministre de l'agriculture ou son représentant : président,

- le directeur général du financement et des encouragements : membre,

- le directeur général des études et des grands travaux hydrauliques : membre,

- le directeur général du génie rural et de l'hydraulique agricole : membre,

- le directeur des services administratifs et financiers : membre,

- le commissaire régional au développement agricole de Jendouba : membre.

Les membres de la commission seront désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont l'avis est jugé utile pour assister aux travaux de la commission avec voix consultative.

La direction générale du financement et des encouragements assure les fonctions du secrétariat de la commission.

La commission se réunit sur convocation de son président et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 8. - Le ministre de l'agriculture soumet un rapport annuel au Premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole de Bouhertma du gouvernorat de Jendouba conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 9. - Les ministres des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 mars 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE LA JEUNESSE
ET DE L'ENFANCE**

NOMINATIONS

Par décret n° 97-520 du 18 mars 1997.

Monsieur M'hamed Hichem Mezhoud, professeur principal d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur du centre national de l'informatique pour enfants au ministère de la jeunesse et de l'enfance.

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 96-2369 du 9 décembre 1996, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 97-521 du 18 mars 1997.

Monsieur Skander Kasri, professeur, est chargé des fonctions de chef de service de l'éducation physique pour l'enseignement secondaire à la direction de l'éducation physique au ministère de la jeunesse et de l'enfance.

Par décret n° 97-522 du 18 mars 1997.

Monsieur Moncef Abid, conseiller pédagogique, est chargé des fonctions de chef de service de l'infrastructure et de l'équipement au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Tunis.

Par décret n° 97-523 du 18 mars 1997.

Monsieur Mohamed Lazhar Dai, professeur, est chargé des fonctions de chef de service de l'infrastructure et de l'équipement au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Kasserine.

Par décret n° 97-524 du 18 mars 1997.

Monsieur Amor Torkhani, conseiller pédagogique, est chargé des fonctions de chef de service du matériel et des ateliers, à la direction des affaires administratives et financières au ministère de la jeunesse et de l'enfance.

Par décret n° 97-525 du 18 mars 1997.

Monsieur Hassine Gueddah, professeur, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Kairouan.

Par décret n° 97-526 du 18 mars 1997.

Monsieur Kamel Arbi, professeur, est chargé des fonctions de chef de service de l'information et du dialogue pour jeunes à la direction de la jeunesse au ministère de la jeunesse et de l'enfance.

Par décret n° 97-527 du 18 mars 1997.

Madame Najoua Ben Saïd, ingénieur des travaux, est chargée des fonctions de chef de service des statistiques à la direction de la planification et de l'équipement au ministère de la jeunesse et de l'enfance.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.